

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1562/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายสุพล ตันวรารุณิกุล

จำเลย

นายสุพล ตันวรารุณิกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,10,12,15 ฯลฯจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงลงโทษฐานเป็นเจ้ามือจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน
ไม่รอการลงโทษ ไม่ปรับ และไม่จ่ายสินบนนำจับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 25)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลย จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลย จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>